

1501011-28.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... usuário de drogas que passa a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes como forma de sustentar seu vício (neste sentido: TJSP – Apelação nº 0000676-98.2012.8.26.0495, Comarca de Registro, voto nº 19.848, publicado no DJE em 24/01/2013).

E ainda:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Apelações recíprocas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1501011-28.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501011-28.2021.8.26.0495

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN DE OLIVEIRA PEDROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

RENAN DE OLIVEIRA PEDROSO, qualificado à fls. 5, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 14h10m, na Rua Nove, Chácara Itapuã, Jardim Vitória, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), guardava para fins de tráfico, 774 porções de maconha (peso aproximado de 1.150g) e um tijolo da mesma substância (peso aproximado de 878.89g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 135), o acusado foi citado (fls. 148) e apresentou resposta preliminar (fls. 152/155).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 176/177).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos moldes da denúncia (fls. 179/182), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 188/200).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 120/121, com resultado positivo para maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 13/15).

A autoria é certa.

Interrogado na fase preambular, o réu negou a propriedade das drogas e sugeriu genericamente que os policiais o "forjaram". Confirmou, quanto aos ferimentos, que "não sofreu nenhum tipo de agressões pelos policiais militares e as lesões que apresenta em seu corpo se deve pelo fato de que na data de ontem foi agredido por um indivíduo que conhece pelo apelido de Sheik e mais cerca de quinze indivíduos que o acompanhavam, após o Sheik o ter acusado de ter roubado uma bateria de carro dele; que as agressões que sofreu na data de ontem ocorreram quando o interrogando estava no Bar da Clarice da Clarice, situado em Sete Barras e que já foi preso anteriormente pelo crime de furto." (fls. 5).

Em juízo, negou a imputação e voltou a sugerir que "forjado" pelos policiais. Disse que estava na casa abandonada dormindo e os policiais chegaram e o abordaram. Disseram que encontraram a droga debaixo da cama, mas não havia nada no local. É usuário de "crack". Já foi processado por furtos, inclusive quando menor de idade. A negativa do acusado não merece acolhida. Não há qualquer mínima indicação de que poderia ter sido "forjado" pelos policiais. Foi desacreditada pelo restante do acervo de provas.

Com efeito, as duas testemunhas policiais, Mario Edson Pereira e Marcos Vinicius Pereira, confirmaram exatamente os fatos, tais como descritos na denúncia. Relataram, tanto na fase policial quanto em juízo, que estavam de serviço quando, ao passarem pelo bairro Jardim Vitória, avistaram o réu em frente a uma casa abandonada, perto do batente da porta, abaixado e com as mãos em uma sacola plástica em atitude suspeita. Resolveram abordá-lo, ocasião em que RENAN, ao perceber a viatura, se levantou e ingressou rapidamente na residência abandonando a sacola, de onde já perceberam forte odor de maconha. Solicitaram que RENAN saísse da casa, no que foram atendidos e, em revista pessoal, nada fora encontrado com ele. Contudo, verificando o conteúdo da sacola, localizaram 774 porções de maconha embaladas em saquinhos plásticos com papel seda, na forma comumente empregada para venda, bem como um tijolo de maconha. Encontraram ainda um facão. Indagado, o acusado negou a propriedade das drogas. Consignaram que RENAN não ofereceu resistência e apresentava lesões em suas pernas, braços e rosto, sendo que indagado sobre como teria se ferido, respondeu que estava em um local denominado Bar da Clarice, no município de Sete Barras, na data anterior quando um indivíduo que conhece pelo apelido de Sheik esteve no local e o acusou de ter furtado uma bateria de automóvel; após o que o Sheik e outros quinze indivíduos passaram a agredi-lo, tendo ainda RENAN afirmado que o pai dele foi até o local e o acudiu, quando as agressões cessaram e que o pai dele ainda na data de ontem o levou até o pronto socorro de Sete Barras onde foi medicado (fls. 2 e 3 e gravação em mídia). Na espécie, não se apurou qualquer motivo para incriminação indevida, inexistindo nos autos qualquer elemento mínimo a autorizar a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente.

Nesse contexto, incide a jurisprudência já consolidada de que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0- SP, relator Min. Celso de Mello).

A significativa quantidade de maconha apreendida e a forma de acondicionamento pressupõem que eventual consumo seria muito superior ao de uma única pessoa. Essa circunstância, aliadas à generalidade das respostas do réu em juízo, tornam o cenário muito mais consentâneo com o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo

relativamente comum a situação do usuário de drogas que passa a praticar o tráfico ilícito de entorpecentes como forma de sustentar seu vício (neste sentido: TJSP - Apelação nº 0000676-98.2012.8.26.0495, Comarca de Registro, voto nº 19.848, publicado no DJE em 24/01/2013).

E ainda:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença condenatória - Apelações recíprocas. APELAÇÃO DO RÉU - Defesa pede a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Descabimento - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - A negativa do acusado restou isolada no conjunto probatório - Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido - Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova - O réu, que já vinha sendo denunciado por praticar o tráfico de entorpecentes, foi visto pelo policial militar entregando algo a um adolescente e, quando abordado, foi encontrado consigo 2 (duas) porções de "cocaína" e R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), em cédulas de R\$ 2,00 (dois reais), R\$ 10,00 (dez reais) e uma moeda de R\$ 1,00 (um real), tendo sido também localizados, em seu carro e dentro da sua residência, outras 2 (duas) porções de "cocaína" e 1 (uma) de "maconha", além de R\$ 890 (oitocentos e noventa reais) em cédulas de R\$ 10,00 (dez reais), R\$ 20,00 (vinte reais) e R\$ 50,00 (cinquenta reais) - Finalidade mercantil provada, o que impede a desclassificação almejada - Sentença condenatória mantida - Recurso improvido. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Acusação pede (1) a fixação de regime inicial fechado, para cumprimento da pena; e, (2) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito - Cabimento - Regime inicial fechado que se mostra mais adequado, levando em conta a gravidade do crime praticado, equiparado a hediondo - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Impossibilidade, considerando que esta medida se revela insuficiente à reprovação e prevenção do crime - Recurso provido. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, PROVIDO O MINISTERIAL. (TJSP, Apel. Nº 3001897-82.2013.8.26.0187, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Márcio Eid Sammarco, j. 28/06/2018)

Afasta-se a tese de violação de domicílio, já que, à exceção da versão inidônea do acusado (que sequer confessou a posse e propriedade das drogas), nada há nos autos a indicar que os entorpecentes foram localizados no interior da residência do réu. Ambos os policiais foram incisivos ao afirmar que o réu manuseava a sacola na rua em frente ao imóvel, o que motivou sua abordagem.

O réu, por seu turno, disse que acordou com os policiais dentro do imóvel e que os entorpecentes estariam debaixo de sua cama, mas o que não é verdade, já que nada havia debaixo da cama.

Salta aos olhos a incoerência da versão do acusado, sendo que, ao menos, deveria confessar a posse dos entorpecentes para se alegar a suposta violação indevida de seu domicílio.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Sem alterações na fase intermediária.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que a ré tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Não há alterações na fase derradeira.

Vedada a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, em razão da elevada quantidade do entorpecente apreendido, indicativo robusto da dedicação às atividades ilícitas não sendo compatível a apreensão de tijolo e ainda quase mil porções de droga com o dito "traficante de primeira viagem".

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RENAN DE OLIVEIRA PEDROSO como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao

cumprimento da pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso. O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a quantidade de drogas apreendidas, além do fato de tratar-se de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990) e o réu já ter demonstrado a insuficiência da terapêutica penal em meio aberto dada a recorrência na prática delitiva, já que responde a outros feitos criminais nesta comarca, inclusive neste mesma Vara, sendo que, por último, fora detido em flagrante nos autos 1503205-35.2020.8.26.0495, tendo há poucos meses sido colocado em liberdade (em 21/12/2020), tal como se colhe da certidão de antecedentes de fls. 48/53, tornando a delinquir.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado ao réu o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se ao réu o apelo em liberdade, pois a reiteração na prática delitiva justifica a necessidade de se garantir a ordem pública e social. Imperioso o encarceramento, outrossim, para fazer valer a aplicação da lei penal.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos aparelho e valores apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Recomende-se no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

Publique-se, intimem e cumpra-se.

Registro, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA